

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1944/2531

บริษัท เงินทุน มหาชน จำกัด โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ วง เจริญ คำ เหล็ก
กับพวก

จำเลย
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร้อง
นางสาว อังคณา ศรีชาญโรจน์ ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 164

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 113, มาตรา 114

กรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 114 มิใช่กรณีเพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรา 113 ไม่มีบทบัญญัติกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164.(ที่มา-สงเสริม)

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของลูกหนี้แก่ผู้คัดค้าน ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำในระหว่างระยะเวลา 3 ปีก่อนมีการขอให้ล้มละลาย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านรับโอนที่ดินโฉนดดังกล่าวโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน คดีขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...มีปัญหาตามฎีกาของผู้คัดค้านต่อไปว่า คดีผู้ร้องขาดอายุความหรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่ากรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์พิพาทคดีนี้ เป็นการขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลยที่ 2) ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลา 3 ปีก่อนมีการขอให้ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 114 มิใช่ขอให้ศาลเพิกถอนการจ้องผลตามมาตรา 113 การขอให้ศาลเพิกถอนการโอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 114 ไม่มีบทบัญญัติกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 คดีผู้ร้องไม่ขาดอายุความ'

พิพากษายืน.

(ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ